

1502683-50.2018.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502683-50.2018.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502683-50.2018.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN VICENTE DOS SANTOS SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

WILLIAN VICENTE DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, "caput", do Código Penal, porque no dia 3 de agosto de 2018, por volta das 09h50min, na Rua Frei Gaspar, Centro, nesta cidade de São Vicente, mediante grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo, subtraiu, para si, um aparelho celular Motorola MOTO G5, avaliado em R\$ 1.100,00, pertencente a Aline dos Santos Silva de Almeida, conforme auto de exibição, apreensão e entrega (pág. 5).

Consta da denúncia que o denunciado, conduzindo uma bicicleta, abordou a vítima por trás, e, mediante grave ameaça simulando estar armado com a mão por baixo de sua camiseta, anunciou o assalto, determinando que a vítima entregasse o aparelho celular, ameaçando que iria atirar. De posse do bem roubado, evadiu-se em seguida. Policiais militares em patrulhamento pela Avenida Capitão Mor Aguiar observaram que o denunciado conduzia sua bicicleta na contramão da via, em atitude suspeita, resolvendo abordá-lo, instante em que o denunciado empreendeu fuga, vindo a ser detido na Rua Sorocabana.

Em revista pessoal, foi encontrado em poder dele o bem roubado da vítima. Neste instante, a vítima avistou os policiais militares, reconhecendo o denunciado como autor do crime e comunicou o ocorrido, bem como reconheceu o aparelho celular apreendido com ele como de sua propriedade, motivos pelos quais o denunciado foi preso em flagrante.

Recebida a denúncia (págs. 63/64), o réu foi regularmente citado (pág. 94) e apresentou resposta à acusação (págs. 187/188).

Não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, com a oitiva de duas testemunhas, sendo interrogado o réu (págs. 155, 225 e 243).

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram memoriais, nas quais o Ministério Público sustentou a procedência da denúncia (págs. 247/252), ao passo que a Defesa pediu a absolvição ou aplicação de pena mínima (págs. 255/261).

É o relatório.
DECIDO.

A pretensão punitiva é improcedente.

A vítima não foi localizada para confirmar sua versão em juízo. Os policiais militares, por seu turnos, abordaram o réu em razão da descrição de suas roupas, supostamente encontrando com ele o aparelho da ofendida, que o teria reconhecido.

Embora a alegada posse da res furtiva seja forte indício da autoria, a condenação criminal com a ausência de novo reconhecimento judicial importaria no uso exclusiva no depoimento policial de pessoas que não presenciaram o fato em si.

Assim, nos termos da recente orientação da 5ª Turma do STJ, no julgamento do AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, o depoimento policial pode e deve ser considerado como prova para eventual condenação, desde que em acordo com outros elementos de convicção dos autos, sob pena de se frustrar o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ -

Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022) (grifo nosso)

Em outras palavras, a ausência do reconhecimento formal em juízo, associado ao fato de que somente os policiais militares atestaram que a vítima o fez na fase inquisitiva, somados à negativa do réu, não permitem o acolhimento da pretensão punitiva.

Posto isso, JULGO A AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE e ABSOLVO WILLIAN VICENTE DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, da imputação descrita no artigo 157, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, archive-se.
PIC

São Vicente, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA